

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL N° 602
“Gral. José de San Martín”

APUNTE DE CÁTEDRA

UNIDAD 2

Contratos y Sociedades Comerciales

Asignatura:	Marco Jurídico
Cursos:	5° Año “A” – Técnico en Informática Personal y Profesional 6° Año “B” – Técnico en Electrónica
Docente:	Prof. Verónica
Ciclo lectivo:	2026

*Marco normativo: Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) — Ley General de Sociedades
19.550*

Índice de contenidos

- Introducción a la Unidad
- PARTE I – TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS
 - 1. Concepto y elementos del contrato
 - 2. Clasificación de los contratos
 - 3. Obligaciones que nacen del contrato
 - 4. Efectos del contrato
 - 5. Extinción del contrato
- PARTE II – CONTRATOS EN PARTICULAR
 - 6. Compraventa comercial
 - 7. Locación: de cosas, de obra y de servicios
 - 8. Contratos bancarios
 - 9. Contratos empresariales modernos
 - 9.1. Franquicia (franchising)
 - 9.2. Distribución
 - 9.3. Concesión
 - 9.4. Leasing
- PARTE III – SOCIEDADES COMERCIALES
 - 10. La personalidad jurídica de las sociedades
 - 11. Tipos societarios
- Glosario jurídico
- Síntesis final

Introducción a la Unidad

En la Unidad 1 trabajamos con los conceptos fundamentales del Derecho: qué es una norma, cómo se estructura el ordenamiento jurídico argentino, qué son las personas humanas y jurídicas, y cómo se manejan los hechos y actos jurídicos. Todo eso era la “base”. Ahora vamos a aplicar esos cimientos al mundo concreto de los negocios.

Esta unidad les va a resultar muy útil más allá de la escuela. Cuando alquilen un departamento, cuando firmen un contrato de trabajo, cuando compren una computadora en cuotas, cuando algún día decidan formar su propia empresa para vender desarrollos de software o servicios técnicos electrónicos: en todos esos momentos van a estar usando contratos y, eventualmente, sociedades comerciales.

La unidad se divide en tres partes claramente diferenciadas. La primera estudia la teoría general de los contratos: qué son, cómo se clasifican, qué efectos producen y cómo se extinguen. La segunda se mete en contratos específicos que aparecen todos los días en la actividad empresarial: compraventa, locaciones, contratos bancarios y los modernos contratos empresariales como el leasing y la franquicia. La tercera parte analiza las sociedades comerciales: cómo se constituyen, qué es la personalidad jurídica y qué tipos societarios existen en la Argentina.

Marco normativo principal: trabajaremos sobre la base del **Código Civil y Comercial de la Nación** (Ley 26.994, vigente desde el 1° de agosto de 2015) y la **Ley General de Sociedades N° 19.550** (texto reformado por la Ley 26.994). Estas dos leyes son el corazón del Derecho Privado argentino actual.

PARTE I

TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS

1. Concepto y elementos del contrato

Definición legal (Art. 957 CCyC)

Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Esta definición del Código Civil y Comercial es muy técnica, así que vamos a desarmarla parte por parte para entenderla bien:

- **Es un acto jurídico:** es decir, una acción humana voluntaria realizada con la intención de producir efectos jurídicos. No es cualquier hecho, es una conducta deliberada con consecuencias en el Derecho.
- **Dos o más partes:** el contrato siempre supone, como mínimo, dos voluntades distintas. No puede haber contrato consigo mismo. “Parte” no es lo mismo que “persona”: una parte puede estar formada por varias personas (varios hermanos que venden juntos un campo heredado, por ejemplo).
- **Manifiestan su consentimiento:** las partes deben expresar su acuerdo, ya sea en forma escrita, oral, por gestos o incluso por la conducta (cuando uno toma la mercadería en una góndola y la paga, manifiesta su consentimiento de comprar).
- **Para crear, regular, modificar, transferir o extinguir:** los contratos sirven para muchas cosas distintas, no solo para “crear” obligaciones nuevas. También para cambiar las existentes, traspasarlas o ponerles fin.
- **Relaciones jurídicas patrimoniales:** el contrato se mueve siempre en el terreno del patrimonio (bienes, derechos económicamente valorables). El matrimonio, por ejemplo, no es un contrato en sentido técnico porque no es estrictamente patrimonial.

1.1. Elementos del contrato

Para que un contrato exista y sea válido, deben concurrir tres tipos de elementos: esenciales, naturales y accidentales.

a) Elementos esenciales

Son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. Si falta alguno, no hay contrato. Son cuatro:

- **Consentimiento:** el acuerdo de voluntades entre las partes. Se forma con la oferta de una parte y la aceptación de la otra. Debe ser libre y consciente: si fue arrancado por violencia, dolo (engaño) o error, el contrato es anulable.
- **Capacidad:** las partes deben tener aptitud legal para contratar. La regla general es que toda persona mayor de 18 años con discernimiento puede contratar. Los menores, las personas con capacidad restringida y los inhabilitados tienen limitaciones.
- **Objeto:** es lo que se quiere lograr con el contrato (la cosa que se vende, el servicio que se contrata). Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, y susceptible de valoración económica.

- **Causa:** es el fin perseguido por las partes al contratar. Debe ser lícita. Por ejemplo, si dos personas firman un “contrato de compraventa” pero en realidad la causa es ocultar un soborno, el contrato es nulo por causa ilícita.

Algunos contratos exigen además **forma escrita** (por ejemplo, la compraventa de un inmueble debe hacerse por escritura pública). En esos casos, la forma también pasa a ser un elemento esencial.

b) Elementos naturales

Son aquellos que la ley considera incluidos en el contrato aunque las partes no los mencionen. Acompañan “naturalmente” a cada tipo de contrato. Si las partes quieren, pueden modificarlos o excluirlos. Ejemplos:

- **La garantía de evicción:** el vendedor responde si el comprador es desplazado de la cosa por un tercero con mejor derecho. Existe sin necesidad de pactarla, pero las partes pueden ampliarla o limitarla.
- **La garantía por vicios ocultos:** el vendedor responde por defectos no aparentes que tenga la cosa al momento de la venta.

c) Elementos accidentales

Son aquellos que las partes incorporan voluntariamente al contrato y que normalmente no estarían. Modifican los efectos típicos del contrato. Los principales son:

- **Condición:** hace depender el contrato de un hecho futuro e incierto. Ej.: “te vendo el auto si me dan el préstamo”.
- **Plazo:** fija un momento futuro pero cierto a partir del cual o hasta el cual produce efectos. Ej.: “el alquiler comienza el 1° de marzo”.
- **Cargo:** obligación accesorio impuesta a una de las partes. Ej.: te dono este terreno con cargo de construir una capilla.

2. Clasificación de los contratos

Existen muchas clasificaciones de los contratos, según distintos criterios. Conocerlas no es solo una cuestión teórica: cada categoría tiene consecuencias prácticas concretas en cuanto a las obligaciones y los riesgos de las partes. Veamos las clasificaciones más importantes.

2.1. Por las prestaciones de las partes

UNILATERALES	Solo una de las partes se obliga. La otra solo recibe. Ejemplo típico: la donación pura y simple.
BILATERALES	Las partes se obligan recíprocamente. Cada una es a la vez deudora y acreedora de la otra. Ejemplo: compraventa (uno entrega la cosa, el otro paga el precio).

2.2. Por el sacrificio económico

ONEROSOS	Cada parte hace un sacrificio económico para obtener una ventaja. Ejemplo: compraventa, locación.
GRATUITOS	Una parte recibe una ventaja sin sacrificio económico de su parte. Ejemplo: donación, comodato (préstamo de uso gratuito).

2.3. Por la previsibilidad de la ganancia o pérdida

CONMUTATIVOS	Las ventajas y los sacrificios son ciertos y conocidos al momento de contratar. Ejemplo: la compraventa de un televisor.
ALEATORIOS	Las ventajas o pérdidas dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Ejemplo: contrato de seguro, juego, renta vitalicia.

2.4. Por la forma

FORMALES	La ley exige una forma determinada (escritura pública, instrumento privado). Ejemplo: compraventa de inmuebles (escritura pública).
NO FORMALES	Las partes pueden elegir libremente la forma (oral, escrita, etc.). Ejemplo: la mayoría de las compraventas de cosas muebles.

2.5. Por el modo de perfeccionarse

CONSENSUALES	Se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes. Ejemplo: compraventa.
REALES	Requieren la entrega de la cosa además del consentimiento. Ejemplo: depósito, comodato, mutuo (préstamo de cosas consumibles).

2.6. Por su regulación legal

NOMINADOS	Tienen un nombre y una regulación específica en el Código. Ejemplo: compraventa, locación, mandato, depósito.
INNOMINADOS	No tienen una regulación específica. Las partes los crean en virtud de la libertad contractual. Ejemplo: muchos contratos modernos antes de ser regulados.

2.7. Otras clasificaciones importantes

- **De ejecución instantánea / de ejecución continuada o periódica:** los primeros se cumplen en un solo acto (compraventa de contado); los segundos se prolongan en el tiempo (locación, suministro).
- **Principales / accesorios:** los principales tienen vida propia (compraventa); los accesorios dependen de otro contrato (la fianza accesoria a un préstamo).
- **De adhesión / paritarios:** en los de adhesión una parte fija las cláusulas y la otra solo puede aceptar o rechazar (contratos bancarios, telefonía, servicios públicos). En los paritarios, las partes negocian todas las cláusulas en pie de igualdad.
- **De consumo:** celebrados entre un consumidor y un proveedor profesional. Tienen una protección especial dada por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y los arts. 1092 a 1122 del CCyC.

3. Obligaciones que nacen del contrato

Definición de obligación (Art. 724 CCyC)

La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

3.1. Elementos de la obligación

- **Sujetos:** el *acreedor* (titular del derecho) y el *deudor* (sobre quien recae la obligación). En los contratos bilaterales, cada parte es deudora y acreedora a la vez.
- **Objeto (prestación):** es la conducta que el deudor debe cumplir. Puede ser de tres tipos.
- **Vínculo jurídico:** la relación que une al acreedor y deudor, respaldada por el ordenamiento jurídico.

- **Causa fuente:** el hecho jurídico del que nace la obligación. En nuestra unidad, la causa fuente es siempre el contrato.

3.2. Tipos de obligaciones según el objeto (prestación)

OBLIGACIONES DE DAR	El deudor debe entregar una cosa (mueble, inmueble, dinero). Ejemplo: el vendedor debe entregar la computadora vendida; el deudor debe pagar la suma adeudada.
OBLIGACIONES DE HACER	El deudor debe realizar una conducta o actividad. Ejemplo: el técnico debe reparar el equipo electrónico; el programador debe entregar el software desarrollado.
OBLIGACIONES DE NO HACER	El deudor debe abstenerse de realizar determinada conducta. Ejemplo: el ex empleado se obliga a no competir con la empresa por dos años; el dueño del software cedido se compromete a no usarlo en otra empresa.

3.3. Otra clasificación útil: medios y resultados

- **Obligaciones de medios:** el deudor se compromete a poner toda su diligencia y conocimiento, pero no garantiza el resultado. Clásicos: el médico, el abogado. En sus orientaciones: el técnico que diagnostica una falla compleja se obliga a hacer su mejor esfuerzo, pero no siempre puede garantizar la reparación.
- **Obligaciones de resultado:** el deudor garantiza un resultado concreto. Si no lo logra, incumple. Ejemplo: el contratista que se obliga a construir una obra; el desarrollador que se obliga a entregar un sistema funcionando bajo determinadas especificaciones.

Aplicación a sus orientaciones

En el sector tecnológico la diferencia entre obligación de medios y resultado es central. Un contrato de “mantenimiento preventivo” suele ser de medios (chequeos periódicos), mientras que un contrato de “desarrollo de software a medida” suele ser de resultado (entregar el sistema andando). Saber qué tipo de obligación se está asumiendo determina cuándo hay incumplimiento.

4. Efectos del contrato

Una vez celebrado, el contrato produce consecuencias jurídicas que se conocen como “efectos”. Distinguimos los efectos entre las partes y respecto de terceros.

4.1. Efectos entre las partes

Principio fundamental (Art. 959 CCyC)

Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.

Este principio se conoce con el latinazgo “*pacta sunt servanda*” (los pactos deben ser cumplidos). Es la base de la seguridad jurídica en los negocios: las partes saben que lo acordado es obligatorio.

Principales efectos entre las partes:

- **Fuerza obligatoria:** las partes están obligadas como si la ley lo dijera. Si una incumple, la otra puede exigir el cumplimiento forzado o reclamar daños y perjuicios.
- **Buena fe:** los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (art. 961 CCyC). No solo obligan a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias razonablemente previsibles.
- **Excepción de incumplimiento (exceptio non adimpleti contractus):** en los contratos bilaterales, una parte puede negarse a cumplir su obligación si la otra no cumple la suya. Ejemplo: el comprador no está obligado a pagar si el vendedor no le entregó la mercadería.
- **Pacto comisorio:** ante el incumplimiento de una parte, la otra puede pedir la resolución del contrato (dejarlo sin efecto) además del pago de daños y perjuicios.
- **Teoría de la imprevisión:** si por circunstancias extraordinarias e imprevisibles la prestación de una parte se torna excesivamente onerosa, esa parte puede pedir la resolución o la adecuación del contrato (art. 1091 CCyC). Es una excepción al principio de obligatoriedad.

4.2. Efectos respecto de terceros

Principio: el contrato *no perjudica ni beneficia a terceros* (art. 1021 CCyC). Esto se conoce como el efecto relativo de los contratos. Las partes son las únicas vinculadas.

Hay excepciones: contratos a favor de terceros (un seguro de vida a favor del cónyuge), contratos a nombre de terceros, etc.

5. Extinción del contrato

La extinción es la conclusión del contrato, el momento en que deja de producir efectos. Se puede extinguir por causas normales (cumplimiento) o anormales (rescisión, resolución, revocación, nulidad).

5.1. Cumplimiento (modo normal)

Es la forma esperada de terminar un contrato: cada parte cumple con su obligación y el contrato “se agota”. El comprador pagó, el vendedor entregó la cosa: el contrato terminó por cumplimiento.

5.2. Modos anormales de extinción

a) Rescisión

Es la extinción del contrato por acuerdo de las partes (rescisión bilateral) o por voluntad unilateral cuando la ley o el contrato lo permiten (rescisión unilateral). No requiere incumplimiento. Opera hacia el futuro: las prestaciones ya cumplidas quedan firmes.

- **Rescisión bilateral:** ambas partes acuerdan dejar sin efecto el contrato. Es el llamado “distracto”.
- **Rescisión unilateral:** una parte puede dejar el contrato sin efecto sola, si la ley o el propio contrato lo autorizan. Ejemplo: en muchos contratos de servicios el cliente puede rescindir avisando con anticipación.

b) Resolución

Es la extinción del contrato por una causa sobreviniente, generalmente el incumplimiento de una parte. A diferencia de la rescisión, sus efectos suelen ser retroactivos: las cosas vuelven al estado anterior. La parte cumplidora puede pedir la resolución y, además, los daños y perjuicios.

c) Revocación

Es la extinción del contrato por voluntad unilateral de una parte cuando la ley se lo permite especialmente. Es típica de algunos contratos como el mandato (el mandante puede revocar al mandatario) o la donación (el donante puede revocar la donación por ingratitud del donatario).

d) Nulidad

Es la sanción legal por la falta de algún elemento esencial al momento de celebrar el contrato. Como la causa de la nulidad existe desde el origen, sus efectos son retroactivos: se considera que el contrato nunca existió. Ejemplo: contrato celebrado por un menor incapaz, contrato con objeto ilícito.

Cuadro mental para retener

*Una forma fácil de no confundirse: **rescisión** = acuerdo o decisión sin culpa de nadie; **resolución** = consecuencia del incumplimiento; **revocación** = decisión unilateral autorizada por ley; **nulidad** = vicio de origen.*

PARTE II

CONTRATOS EN PARTICULAR

6. Compraventa comercial

Definición (Art. 1123 CCyC)

Hay compraventa si una de las partes (vendedor) se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra (comprador) a pagar un precio en dinero.

La compraventa es el contrato por excelencia, el más común y el más antiguo. Antes del Código Civil y Comercial (vigente desde 2015), se distinguía entre compraventa civil y comercial. Hoy, esa distinción ya no existe formalmente: el Código unificó la regulación. Sin embargo, sigue siendo útil hablar de “compraventa comercial” cuando se realiza con fines de lucro o en el marco de una actividad empresarial.

6.1. Caracteres del contrato

- **Bilateral:** ambas partes se obligan.
- **Oneroso:** ambas partes hacen sacrificios económicos.
- **Conmutativo:** las prestaciones son ciertas.
- **Consensual:** se perfecciona con el consentimiento (no requiere entrega para nacer).
- **No formal (regla general):** salvo casos especiales. La compraventa de inmuebles requiere escritura pública.

6.2. Elementos esenciales propios

- **La cosa:** debe ser una cosa (mueble o inmueble), determinada o determinable, lícita y de existencia presente o futura. Hasta el dinero extranjero se considera “cosa” cuando se vende como tal.
- **El precio:** debe ser en dinero (de lo contrario sería permuta), determinado o determinable, serio y verdadero. Si se entrega cosa por cosa hay permuta; si una parte es dinero y otra cosa, sigue habiendo compraventa siempre que el dinero sea la parte mayor.

6.3. Obligaciones de las partes

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR	OBLIGACIONES DEL COMPRADOR
Conservar la cosa hasta su entrega.	Pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos.
Entregar la cosa en el lugar y tiempo pactados.	Recibir la cosa.
Garantizar por evicción y vicios redhibitorios (ocultos).	Pagar los gastos de recibo (carga, transporte, etc.) salvo pacto contrario.
Entregar los documentos relativos a la cosa.	

6.4. Modalidades especiales

- **Compraventa con cláusula de pago contra entrega:** el comprador paga al recibir.
- **Compraventa a plazo:** el precio se paga en cuotas. Muy común en electrónica e informática.
- **Compraventa con reserva de dominio:** el vendedor mantiene la propiedad de la cosa hasta que el comprador termine de pagar. Garantía típica en ventas a plazos.
- **Compraventa por correspondencia o electrónica:** se perfecciona a distancia. Se aplican las normas especiales de defensa del consumidor (derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días, etc.).

7. Locación: de cosas, de obra y de servicios

La palabra “locación” viene del latín “locare” (colocar). Hay tres tipos diferentes que es importante no confundir:

7.1. Locación de cosas (alquiler)

Definición (Art. 1187 CCyC)

Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero.

Es el contrato comúnmente conocido como “alquiler”. Las partes son el locador (propietario, da en locación) y el locatario o inquilino (usa la cosa y paga el alquiler).

Caracteres

Bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, generalmente no formal aunque conviene escrito; de tracto sucesivo (se prolonga en el tiempo).

Elementos esenciales propios

- **Cosa:** debe ser una cosa no consumible (de lo contrario sería préstamo). Puede ser mueble o inmueble.
- **Precio (alquiler o canon locativo):** en dinero, periódico.
- **Plazo:** el plazo mínimo legal para locaciones de inmuebles con destino habitacional según la ley vigente debe consultarse, ya que la regulación de plazos locativos cambió varias veces en los últimos años. Las partes pueden pactar plazos más largos.

Obligaciones de las partes

LOCADOR (DUEÑO)	LOCATARIO (INQUILINO)
Entregar la cosa en buen estado.	Pagar el alquiler en tiempo y forma.
Mantenerla en condiciones de servir al destino convenido.	Usar y gozar la cosa según lo pactado.
Realizar reparaciones que no sean de uso ordinario.	Conservar la cosa en buen estado y hacer las reparaciones menores.
Pagar las cargas y contribuciones de la cosa.	Restituir la cosa al final del contrato en el estado en que la recibió.

7.2. Locación de obra

Definición (Art. 1251 CCyC)

Hay contrato de obra cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual, a cambio de una retribución.

La diferencia clave con la locación de servicios: aquí lo que importa es el resultado, la obra terminada. El contratista promete entregar algo concreto: una casa construida, un sistema de software desarrollado, un equipo electrónico fabricado.

Caracteres

Bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, generalmente no formal.

Modalidades de la locación de obra

- **Por ajuste alzado:** se pacta un precio fijo total por la obra completa.
- **Por unidad de medida:** se paga por unidades realizadas (por metro cuadrado, por línea de código, por plaqueta producida).
- **Por coste y costas:** el comitente paga los gastos reales más una utilidad para el contratista.

7.3. Locación de servicios

Definición (Art. 1251 CCyC, segunda parte)

Hay contrato de servicios cuando una persona se obliga a proveer un servicio a favor de otra, en forma independiente y a cambio de una retribución, sin garantizar un resultado específico.

Aquí lo central es la actividad o el trabajo en sí mismo, no necesariamente un resultado concreto. El prestador se compromete a hacer su mejor esfuerzo, no a garantizar el éxito.

Diferencia clave entre obra y servicios

LOCACIÓN DE OBRA	LOCACIÓN DE SERVICIOS
Obligación de RESULTADO	Obligación de MEDIOS
Lo importante es la obra terminada.	Lo importante es la actividad desplegada.
Ej.: desarrollar un sistema de gestión a medida; armar y entregar un equipo electrónico; construir una casa.	Ej.: soporte técnico mensual; asesoramiento informático; consultoría profesional; clases particulares.
Si la obra no está, el contratista incumplió.	Si puso la diligencia esperable, cumplió aunque el problema persista.

Atención: locación de servicios vs. relación laboral

*Cuidado en sus orientaciones técnicas: si una persona presta servicios para otra **bajo subordinación** (cumple horarios, recibe órdenes directas, usa herramientas del empleador, no asume riesgos económicos), no se trata de una locación de servicios sino de una **relación laboral**, regida por la Ley de Contrato de Trabajo. La diferencia tiene enormes consecuencias: aportes, indemnización, vacaciones, etc.*

8. Contratos bancarios

Los contratos bancarios son aquellos en los que al menos una de las partes es una entidad financiera regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tienen características particulares: suelen ser contratos de adhesión (los redacta el banco), están altamente regulados y existe una protección especial para el cliente bancario (arts. 1378 a 1389 CCyC).

8.1. Disposiciones generales

El Código Civil y Comercial establece reglas comunes a todos los contratos bancarios:

- **Transparencia:** el banco debe informar claramente el costo total del producto (CFT, TNA, comisiones).
- **Forma escrita:** deben celebrarse por escrito y entregarse copia al cliente.
- **Información al consumidor:** obligación de informar de manera precisa y completa antes de la contratación.

8.2. Principales contratos bancarios

a) Depósito bancario

El cliente entrega dinero al banco, que se obliga a restituirlo. Puede ser **depósito a la vista** (caja de ahorro, cuenta corriente: el dinero está disponible cuando el cliente quiera) o **depósito a plazo fijo** (el dinero queda inmovilizado por un plazo, a cambio de un interés).

b) Cuenta corriente bancaria

Contrato por el cual el banco se obliga a prestar un servicio de caja, registrando ingresos y egresos del cliente, y permite usar cheques. Es la cuenta típica de las empresas.

c) Préstamo bancario (mutuo)

El banco entrega una suma de dinero al cliente, que se obliga a devolverla en cuotas con un interés. Es uno de los contratos más comunes (créditos personales, prendarios, hipotecarios).

d) Apertura de crédito

El banco se obliga a tener a disposición del cliente una suma de dinero por un plazo determinado, que el cliente puede usar o no. Sirve como respaldo: el cliente paga una comisión por el "derecho a usar" ese dinero. Típico en empresas para cubrir descalces de caja.

e) Tarjeta de crédito

Es un contrato múltiple: el banco emisor permite al usuario pagar con la tarjeta en comercios adheridos, comprometiéndose a pagar a estos y a cobrar al usuario en una fecha posterior. Está regulada por la **Ley 25.065**. El usuario tiene un crédito rotativo: paga total o parcialmente; si paga parcial, paga interés sobre el saldo.

f) Caja de seguridad

El banco se obliga a poner a disposición del cliente una caja fuerte para guardar bienes, garantizando seguridad y discreción. El cliente paga una tarifa periódica.

9. Contratos empresariales modernos

Son contratos que aparecieron con el desarrollo de la actividad empresarial moderna y la globalización. Antes muchos eran “innominados” (sin regulación específica), pero el Código Civil y Comercial de 2015 incorporó la regulación de varios de ellos. Tienen un fuerte uso en sus campos de orientación: muchas marcas de tecnología y electrónica operan en Argentina a través de estos contratos.

9.1. Contrato de Franquicia (franchising)

Definición (Art. 1512 CCyC)

Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado.

En palabras simples: una empresa exitosa (franquiciante) le “alquila” a otra (franquiciado) su marca, su know-how y su sistema de negocio. El franquiciado invierte el capital, abre el local y opera bajo las reglas del franquiciante. Paga un canon inicial (fee) y regalías periódicas (royalties).

Características

- Las partes son jurídicamente independientes (cada una tiene su propia personalidad).
- Se transmite todo un sistema probado (logo, productos, métodos, capacitación, manuales).
- El franquiciante mantiene el control sobre estándares de calidad y la imagen.
- Beneficio para el franquiciado: emprende con una marca conocida y un sistema testeado.

- Beneficio para el franquiciante: expande su red sin invertir capital propio.

Ejemplos: McDonald's, Subway, Havanna, Grido, Mostaza, muchas casas de informática (Compumundo trabajó con sistemas similares en su momento), cadenas de servicio técnico.

9.2. Contrato de Distribución

Concepto

El distribuidor (empresa independiente) compra los productos al fabricante o productor y los revende a su nombre y por su cuenta en una zona determinada, asumiendo el riesgo de la operación. Se diferencia del agente comercial (que solo intermedia sin comprar) y del concesionario.

El distribuidor **compra para revender**. Su ganancia está en la diferencia entre el precio de compra y el de reventa. El fabricante se asegura una salida masiva de sus productos en una zona, sin tener que abrir locales propios.

Ejemplos: el distribuidor mayorista de Coca-Cola en una región, los distribuidores oficiales de marcas de electrónica que abastecen comercios minoristas, los distribuidores de software que venden licencias en una zona geográfica.

9.3. Contrato de Concesión

Definición (Art. 1502 CCyC)

Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido.

Es similar a la distribución, pero más estrecho e integrado. El concesionario se compromete a una organización exclusiva para comercializar los productos del concedente, generalmente con exclusividad territorial, manteniendo stock de repuestos, brindando servicio técnico y respetando las pautas del fabricante.

Diferencia con la distribución

- Mayor integración entre concedente y concesionario.
- Suele incluir exclusividad territorial.
- El concesionario debe brindar servicio postventa.
- Hay más control del concedente sobre la operación.

Ejemplo clásico: las concesionarias de automóviles. Toyota o Volkswagen no venden directamente a los consumidores, lo hacen a través de concesionarios oficiales que tienen exclusividad zonal y deben mantener taller, repuestos y servicio postventa.

9.4. Contrato de Leasing

Definición (Art. 1227 CCyC)

En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio.

El leasing es una herramienta financiera muy útil para empresas que necesitan equiparse sin invertir grandes sumas. Funciona como una mezcla de alquiler y compra: la empresa usa el bien pagando un canon mensual, y al final del plazo puede comprarlo a un valor residual previamente fijado, devolverlo o renovar el contrato.

Estructura típica

- **Dador:** el banco o sociedad de leasing que adquiere el bien y lo cede.
- **Tomador:** la empresa o persona que usa el bien y paga el canon.
- **Bien:** puede ser mueble (computadoras, maquinaria electrónica, vehículos) o inmueble.
- **Canon:** el pago periódico durante el plazo del contrato.
- **Opción de compra:** al final del plazo, el tomador puede comprar el bien por el valor residual.

Tipos de leasing

- **Leasing financiero:** el dador adquiere el bien específicamente para entregarlo. Es el más común.
- **Leasing operativo:** el dador es el propio fabricante o vendedor del bien.

- **Lease-back o retroleasing:** una empresa vende un bien propio a una sociedad de leasing y simultáneamente lo toma en leasing. Es una forma de obtener financiamiento usando bienes propios.

Aplicaciones en informática y electrónica

El leasing es muy usado en sus orientaciones para acceder a tecnología cara que se vuelve obsoleta rápido: equipos de servidores, parques de computadoras de empresa, instrumental de medición electrónico, equipamiento médico, maquinaria de SMD para producción de plaquetas. Permite renovar tecnología sin descapitalizarse y tiene además ventajas impositivas (los cánones se deducen como gastos).

PARTE III

SOCIEDADES COMERCIALES

10. La personalidad jurídica de las sociedades

Definición de sociedad (Art. 1° LGS)

Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad comercial es una herramienta jurídica fundamental para encarar negocios que exceden las posibilidades de una sola persona. Permite reunir capitales, dividir riesgos y organizar profesionalmente la actividad empresarial.

10.1. Elementos del concepto de sociedad

- **Una o más personas:** tradicionalmente las sociedades requerían dos o más socios. Desde la reforma de 2015, en algunos tipos (como la SAS y la SA) se admite la sociedad unipersonal.
- **Forma organizada según un tipo legal:** no se puede crear cualquier sociedad. Hay que elegir entre los tipos previstos por la ley (SRL, SA, etc.).
- **Aportes:** cada socio aporta algo (dinero, bienes, trabajo, conocimientos).
- **Producción o intercambio de bienes o servicios:** el fin de la sociedad debe ser desarrollar una actividad económica.
- **Participación en beneficios y pérdidas:** los socios reparten las ganancias y soportan las pérdidas (es esencial; sin esto no hay sociedad).

10.2. La personalidad jurídica de la sociedad

Concepto clave

La sociedad regularmente constituida es una persona jurídica distinta de los socios que la integran. Tiene su propio nombre, su propio patrimonio, su propio domicilio y su propia capacidad para celebrar contratos.

Esta es una de las ideas más importantes de toda la unidad. Cuando dos personas forman, por ejemplo, una SRL, nace un nuevo sujeto de Derecho (la SRL) que es distinto de cada uno de los socios. La SRL puede comprar, vender, contratar empleados, demandar y ser demandada, todo a su propio nombre.

Consecuencias de la personalidad jurídica

- **Patrimonio propio:** los bienes de la sociedad no son de los socios. Si la sociedad compra una computadora, esa computadora es de la sociedad, no de los socios.
- **Responsabilidad propia:** las deudas de la sociedad las debe la sociedad, no los socios (en principio, según el tipo societario).
- **Nombre propio:** la sociedad actúa con su denominación o razón social.
- **Domicilio propio:** el lugar donde la sociedad tiene su sede.
- **Capacidad propia:** puede contratar, ser titular de derechos y obligaciones, demandar y ser demandada.

10.3. La inoponibilidad de la personalidad jurídica

La personalidad jurídica es una herramienta legal, pero no una pantalla para cometer fraudes. Cuando los socios usan la sociedad para fines ajenos a su objeto, encubrir actos ilícitos o frustrar derechos de terceros, los jueces pueden “correr el velo societario” y atribuir directamente las consecuencias a los socios o controlantes (art. 54 LGS). Esto se conoce como “teoría de la inoponibilidad” o “teoría del descorrimiento del velo”.

10.4. Requisitos para constituir una sociedad

- **Contrato social o estatuto:** es el acuerdo entre los socios. Debe incluir datos de los socios, denominación, domicilio, objeto, capital, organización de la administración, etc.
- **Inscripción en el Registro Público:** en la provincia de Santa Fe, se hace ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). La inscripción le da regularidad a la sociedad.
- **Capital social:** es la suma de los aportes. Cada tipo societario tiene reglas específicas sobre el capital.

11. Tipos societarios

La Ley General de Sociedades 19.550 prevé varios tipos societarios. La diferencia entre ellos pasa principalmente por: la responsabilidad de los socios (limitada o ilimitada al aporte), el capital

exigido, la forma de organizar la administración y los requisitos de constitución y funcionamiento. Veamos los más importantes.

11.1. Sociedad Colectiva (SC)

Característica esencial

Es la sociedad de personas por excelencia. Los socios responden en forma SUBSIDIARIA, ILIMITADA y SOLIDARIA por las deudas sociales. Si la sociedad no puede pagar, los acreedores van directamente al patrimonio personal de los socios, todos juntos y por el total.

Características

- **Razón social:** incluye el nombre de uno o varios socios + “y compañía” o “y cía.” + “Sociedad Colectiva” o “SC”.
- **Responsabilidad subsidiaria:** primero hay que excutir (atacar) el patrimonio social; recién si este no alcanza, se va contra los socios.
- **Responsabilidad ilimitada:** responden con todo su patrimonio personal.
- **Responsabilidad solidaria:** el acreedor puede reclamar el total a uno solo de los socios, que luego deberá arreglar con los otros.
- **Administración:** puede ser cualquier socio si el contrato no dice nada en contrario.
- **Capital:** no hay mínimo legal.

Es un tipo poco usado en la actualidad por la dura responsabilidad que asumen los socios. Se utiliza en negocios familiares pequeños donde hay alta confianza entre socios.

11.2. Sociedad en Comandita Simple

Es una forma híbrida: combina dos clases de socios.

- **Socios comanditados:** responden como los socios de la sociedad colectiva (subsidiaria, ilimitada y solidariamente). Generalmente son los que administran.
- **Socios comanditarios:** responden solo hasta el monto de su aporte (responsabilidad limitada). No participan en la administración.

Permite combinar a quienes quieren poner trabajo y comprometer su patrimonio (comanditados) con quienes solo quieren invertir capital sin riesgo más allá del aporte (comanditarios). Es un tipo poco usado.

11.3. Sociedad de Capital e Industria

Es otra forma híbrida con dos categorías de socios:

- **Socios capitalistas:** aportan dinero o bienes y responden como los socios colectivos (ilimitada y solidariamente).
- **Socios industriales:** aportan únicamente su trabajo personal (industria). Responden solo hasta las ganancias no percibidas. Si la sociedad pierde, ellos no pierden capital propio porque no aportaron capital.

Pensada para situaciones donde alguien tiene dinero (capitalista) y otro tiene un saber hacer técnico o un oficio (industrial). En la práctica es un tipo casi en desuso.

11.4. Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

Característica esencial

Es la sociedad más utilizada para PyMEs en Argentina. Los socios LIMITAN SU RESPONSABILIDAD al aporte que hicieron. Si la sociedad fracasa, los socios pierden lo que pusieron, pero su patrimonio personal queda a salvo.

Características

- **Cantidad de socios:** mínimo 2, máximo 50.
- **Capital dividido en cuotas sociales:** no en acciones (eso es propio de la SA). Cada socio tiene cuotas en proporción a su aporte.
- **Denominación:** puede incluir el nombre de uno o más socios + “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o “SRL”.
- **Administración:** está a cargo de uno o más gerentes, socios o no, que pueden ser designados por tiempo determinado o indeterminado.
- **Responsabilidad:** los socios solo responden hasta el monto suscrito e integrado (con la importante salvedad de la garantía solidaria por el capital no integrado).
- **Cesión de cuotas:** está más restringida que en la SA: el contrato puede limitar la libre transmisibilidad. Esto preserva el “carácter cerrado” de la SRL.

Es ideal para emprendimientos de tamaño mediano: estudios técnicos, empresas familiares, servicios profesionales. Muchas empresas de software locales y empresas de servicios técnicos electrónicos están constituidas como SRL.

11.5. Sociedad Anónima (SA)

Característica esencial

Es la sociedad de capital por excelencia. Los socios (llamados accionistas) limitan su responsabilidad a las acciones suscriptas. Es el tipo elegido por las grandes empresas, las que cotizan en bolsa y aquellas que necesitan reunir grandes capitales.

Características

- **Capital dividido en acciones:** fácilmente transmisibles. Esta es la diferencia más grande con la SRL.
- **Denominación:** puede ser cualquier nombre de fantasía + “Sociedad Anónima” o “SA”.
- **Capital mínimo:** la ley establece un capital mínimo (cuyo monto se actualiza periódicamente, debe verificarse al momento de constituir).
- **Órganos:** estructura más compleja que la SRL.

Órganos de la SA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Es el órgano de gobierno. Reúne a todos los accionistas para tomar las decisiones más importantes (aprobar balances, designar directores, modificar el estatuto). Hay asambleas ordinarias (al menos una vez al año) y extraordinarias.
DIRECTORIO	Es el órgano de administración. Lo integran uno o más directores designados por la asamblea. Llevan adelante la gestión cotidiana de la empresa. Pueden ser accionistas o no.
SINDICATURA / CONSEJO DE VIGILANCIA	Es el órgano de fiscalización. Controla la administración del directorio. En SAs pequeñas puede prescindirse, pero es obligatoria en las grandes.

Las acciones

Son los títulos que representan partes alícuotas del capital. Pueden ser ordinarias (un voto cada una) o preferidas (con privilegios económicos pero generalmente sin voto). Se transmiten libremente, lo que da gran agilidad para entrar y salir de la sociedad. Son el “producto” que cotiza en la Bolsa de Valores.

11.6. Cuadro comparativo de los principales tipos

Tipo	Responsabilidad	Capital dividido en	N° de socios	Uso típico
------	-----------------	---------------------	--------------	------------

Colectiva (SC)	Subs., ilim. y solidaria	Partes de interés	Mín. 2	Negocios familiares pequeños
Comandita Simple	Mixta (comanditados ilim. + comanditarios ilim.)	Partes de interés	Mín. 2 (de cada clase)	Inversores pasivos + activos
Capital e Industria	Mixta (capitalistas ilim. + industriales hasta gananc.)	Partes de interés	Mín. 2 (de cada clase)	Capital + know-how
SRL	LIMITADA al aporte	Cuotas	Mín. 2 / Máx. 50	PyMEs en general
SA	LIMITADA al aporte	Acciones	Mín. 1 (unipersonal) o 2	Empresas grandes, cotización

Aplicación práctica para sus orientaciones

*Si en el futuro deciden formar una empresa de servicios informáticos o de electrónica, lo más probable es que les convenga una **SRL** (responsabilidad limitada, costos de constitución razonables, pocos socios) o, si proyectan algo más grande con varios inversores, una **SA**. Las sociedades colectivas y de comandita son hoy raras. Una alternativa moderna que también tienen disponible es la **SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)**, regulada por la Ley 27.349, especialmente pensada para emprendedores y startups, aunque excede el alcance de esta unidad.*

Glosario jurídico

Términos clave de la unidad para repaso rápido.

Acreedor: titular del derecho a exigir una prestación.

Aporte: lo que cada socio contribuye a la sociedad.

Capacidad: aptitud legal para ser titular de derechos y contraer obligaciones.

Causa: fin perseguido por las partes al contratar.

Comitente: quien encarga la obra o servicio.

Concedente / Concesionario: partes del contrato de concesión.

Consentimiento: acuerdo de voluntades entre las partes.

Contratista: quien se obliga a realizar la obra.

Contrato: acto jurídico por el que dos o más partes acuerdan crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Deudor: quien debe la prestación.

Evicción: garantía por la cual el vendedor responde si el comprador es desplazado por un tercero con mejor derecho.

Franquiciante / Franquiciado: partes del contrato de franquicia.

Inoponibilidad: técnica jurídica por la cual se desconoce la personalidad de la sociedad cuando hay fraude.

Leasing: contrato que combina locación con opción de compra.

Locación: contrato por el cual se cede el uso o se prestan obras o servicios a cambio de un precio.

Locador / Locatario: partes del contrato de locación de cosas (alquiler).

Obligación: vínculo jurídico que une al deudor con el acreedor.

Pacta sunt servanda: principio según el cual los pactos deben cumplirse.

Personalidad jurídica: atributo por el cual una entidad es sujeto de derechos y obligaciones, distinta de sus integrantes.

Resolución: extinción del contrato por incumplimiento.

Rescisión: extinción por acuerdo o voluntad unilateral autorizada.

Revocación: extinción unilateral autorizada por ley en ciertos contratos.

Sociedad: agrupación de personas para realizar aportes y actividad económica, repartiendo ganancias y pérdidas.

SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada. Capital en cuotas, hasta 50 socios, responsabilidad limitada al aporte.

SA: Sociedad Anónima. Capital en acciones, gran tamaño, responsabilidad limitada al aporte.

Vicio redhibitorio: defecto oculto de la cosa que la hace impropia para su destino.

Síntesis final de la Unidad

Recorrimos una unidad larga y técnica, pero llena de aplicaciones prácticas. Si nos quedamos con cinco grandes ideas para llevar:

- **1.** El **contrato** es la herramienta básica de la vida económica. Acuerda voluntades para producir efectos jurídicos patrimoniales. Necesita consentimiento, capacidad, objeto, causa y a veces forma.
- **2.** Existen **muchas clasificaciones de contratos**, pero las más útiles son: bilateral/unilateral, oneroso/gratuito, conmutativo/aleatorio, formal/no formal, de consumo/paritario.
- **3.** Los contratos más usados (la **compraventa**, las **locaciones** de cosas, obra y servicios, los **contratos bancarios** y los **contratos empresariales** modernos como franquicia, distribución, concesión y leasing) son indispensables para entender cómo funcionan los negocios.
- **4.** La **sociedad** es una herramienta jurídica que crea un nuevo sujeto de derecho (la persona jurídica) distinto de los socios. Tiene patrimonio, nombre, domicilio y responsabilidad propios.
- **5.** Existen distintos **tipos societarios**. La diferencia clave entre ellos es la responsabilidad de los socios. La **SRL** y la **SA** son hoy las más usadas porque limitan la responsabilidad al aporte.

Mensaje final

*El Derecho no es solo teoría: es la “gramática” de los negocios. Cuando trabajen como técnicos en informática o electrónica, en algún momento van a tener que firmar contratos, evaluar condiciones de un leasing de equipamiento, decidir si conviene asociarse con alguien o trabajar por cuenta propia. Tener claros los conceptos de esta unidad les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y, eventualmente, mucha plata. Lleven especialmente esta idea: **antes de firmar, lean. Después de firmar, cumplan.***

¡Éxitos en el estudio!

Prof. Verónica – Marco Jurídico – EETP N° 602 – 5°A Informática y 6°B Electrónica